

1052618-71.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Apuração de haveres

Magistrado: Liliane Keyko Hioki

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 6ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... de casas de prostituição e tráfico interno de pessoas, não sendo possível o licenciamento da atividade.

Argumentou que houve tentativas de desinterdição e de licenciamento da atividade, através dos Processos Administrativos nºs 2008-0136851-7, 2012-000400045-0 sem sucesso e que, somente em 07 de setembro de 2013, após concedido o Auto de Licença de Funcionamento Condicionado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

6ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1052618-71.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1052618-71.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Apuração de haveres

Requerente:

OMF Bahamas Hotelaria Rest American Bar

Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliane Keyko Hioki

Vistos.

Trata-se de ação condenatória proposta por OMF HOTELARIA E BALNEÁRIO LTDA em face da PREFEITURA DE SÃO PAULO objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e pelos lucros cessantes pelo período que teve suas atividades suspensas (02 de agosto de 2007 a 16 de setembro de 2013) por ato de interdição promovido pelo Município sob a alegação de prática de crime de exploração de prostituição.

Aduziu que o ato de interdição somente pôde ser confirmado a partir do trânsito em julgado (05 de setembro de 2017) da decisão absolutória na ação penal (0002569-48.2005.8.26.0050) proposta contra o sócio Oscar Maroni Filho por suspeita de crimes como formação de quadrilha, favorecimento à prostituição, exploração de casas de prostituição e tráfico interno de pessoas, não sendo possível o licenciamento da atividade.

Argumentou que houve tentativas de desinterdição e de licenciamento da atividade, através dos Processos Administrativos nºs 2008-0136851-7, 2012-000400045-0 sem sucesso e que, somente em 07 de setembro de 2013, após concedido o Auto de Licença de Funcionamento Condicionado 2013/26319-00 (processo administrativo 2013-0023925-1) é que o estabelecimento foi aberto.

Disse que após o acidente aéreo envolvendo a TAM em julho de 2007, os

estabelecimentos do sócio Oscar Maroni Filho sofreram perseguição pela proximidade e altura com relação ao local do ocorrido. Acrescentou que, após entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini, o Bahamas passou a ser considerada casa de prostituição de luxo e que de acordo com despacho no Processo Administrativo nº 2004-0.152.252-7 a causa do indeferimento do Auto de Licença de Funcionamento foi que a exploração de prostituição é atividade não licenciável. Que em janeiro de 2018, houve nova interdição e fechamento do estabelecimento em ofensa ao preconizado no artigo 23 da Lei 13.558/2003 e somente em julho de 2018 concedeu-se nova licença de funcionamento das atividades (Auto de Licença de Funcionamento nº 2018/10623-00). Que o motivo da interdição seria, a uma primeira impressão, a falta de alvará de licença de funcionamento uma vez que fundamentado na Lei 13.885/2004, fls. 58. Que o não licenciamento da atividade feriu o princípio da presunção de inocência, artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, pois não levou em consideração sentença definitiva na esfera penal.

Ao final, argumentou que pelo fato do local ter permanecido fechado por um longo período de tempo sem faturamento em decorrência da suspensão das atividades, percebeu um dano econômico que deverá ser indenizado à título de lucros cessantes. Juntou documentos, fls. 23/119.

O Município contestou (fls. 135/150) e alegou em sede de preliminares que a inicial é inepta tendo em vista que foi formulado pedido de indenização por lucros cessantes genérico e sem apresentar valor a ser indenizado. Acrescentou que o valor atribuído à causa também não guarda relação com o período de seis anos e um mês a ser reparado e deve ser retificado com complementação das custas.

Com relação à prejudicial de mérito, informou que o período em que as atividades ficaram suspensas (agosto de 2007 e setembro de 2013) e que a autora entende indenizável está prescrito, pois já se passaram mais de 15 anos. E mesmo levando-se em consideração a data da concessão da licença (setembro de 2013) a pretensão estaria prescrita.

Arguiu que não há no presente caso relação entre o juízo criminal e o juízo cível uma vez que os fatos imputados ao sócio Oscar Maroni Filho não possuem ligação com o fundamento da interdição do estabelecimento, fls. 58, que tem natureza edilícia e urbanística por ausência de certificado de acessibilidade e manutenção do sistema de segurança.

Alegou que não há conduta ilícita praticada pelo Município e que não foi comprovado que realmente o local permaneceu com as atividades suspensas. Que não pode ser responsabilizado por danos materiais pelo período que o local permaneceu com as atividades suspensas tendo em vista que foi a autora quem não atendeu aos requisitos exigidos pela Lei para funcionamento. Juntou documentos, fls. 151/224.

Houve réplica, fls. 235/256.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Julgo o feito nos termos do artigo 354, do Código de Processo Civil.

Não caracterizada a inépcia, haja vista que o pedido é certo "pagamento de lucros cessantes". O valor a ser indenizado eventualmente deverá ser alvo de liquidação, inclusive consta do pedido do autor.

A mesma justificativa também com relação ao valor indicado à causa.

A causa de pedir está exposta no curso da peça e apresenta clara correlação com o pedido final. Ademais, a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e não apresenta os vícios do artigo 330 do mesmo diploma legal.

A autora alega que pelo período compreendido entre 02 de agosto de 2007 a 16 de setembro de 2013 teve suas atividades suspensas por ato de interdição do Município pela prática de crime de exploração à prostituição e que, somente após o trânsito em julgado da decisão absolutória definitiva na esfera criminal envolvendo o sócio Oscar Maroni Filho por suspeita de crimes como formação de quadrilha, favorecimento à prostituição, exploração de casas de prostituição e tráfico interno de pessoas é que foi possível propor a presente ação de ressarcimento dos danos materiais por lucros cessantes sofridos no período em questão. Sem razão, no entanto.

Conforme fls. 152 é possível constatar que, após ser comunicada que deveria apresentar Certificado de Acessibilidade e de Manutenção do Sistema de Segurança, a

autora, em 30 de agosto de 2005, teve o pedido de licença de funcionamento indeferido por não ter apresentado aqueles documentos. Em 02 de agosto de 2007, após outros trâmites, o estabelecimento seguia sem condições de ter o pedido deferido por falta dos mesmos documentos, o que ocasionou o auto de interdição de atividade, fls. 58, fundamentado à época na Lei 13.885/2004.

Após o ato de interdição foram formulados novos pedidos objetivando a licença de funcionamento e, assim que apresentados os documentos de natureza urbanística (fls. 215) e regularizada a situação do estabelecimento (fls. 220), foi deferida a licença de funcionamento (fls. 221/222).

Tanto a interdição quanto as decisões de indeferimento posteriores foram todas baseadas na não regularidade edilícia e urbanística por ausência de documentação que deveria ter sido providenciada pela autora até que, ao final, após a apresentação de tal documentação foi concedida a licença do estabelecimento por parte do Município.

Desta forma, verifica-se que a pretensão indenizatória está prescrita pois o ato de interdição ocorreu em 02 de agosto de 2007 se passando muito mais dos cinco anos previstos no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 que regulamenta o prazo prescricional dos pedidos de indenização contra a Fazenda Pública, a seguir:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ainda que se considerasse a data da expedição do alvará de licença, 07/08/2013, ainda assim a prescrição teria ocorrido.

Não havia motivo para se aguardar o trânsito em julgado da ação criminal contra Oscar Maroni Filho tendo em vista que o presente caso não guarda relação com o que se discutiu no processo crime. Contra o sócio foram imputados crimes como formação de quadrilha, favorecimento à prostituição, exploração de casas de prostituição e tráfico interno de pessoas sendo que o ato de interdição e posteriores indeferimentos da licença de funcionamento decorreram de ilícitos de ordem edilícia e urbanística.

Mesmo que não fosse constatada a exploração de prostituição no estabelecimento, ainda assim o local não apresentava regularidade para o funcionamento por ausência de Certificado de Acessibilidade e Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança.

Em suma, não incide a regra do artigo 200 do Código Civil.

Se não fosse o fato da pretensão estar prescrita, ainda assim a presente demanda seria improcedente pois o ato administrativo de interdição é revestido da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, não tendo a autora afastado tal presunção. Não há ilícito praticado pelo Município em sua atribuição administrativa de fiscalização, mormente porque os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar que a interdição decorreu de ato legítimo em razão da não observação pela autora das regras urbanísticas incidentes no caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Verbas de sucumbência pela autora, com honorários fixados em R\$ 5.000,00 nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

P.R.I.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA